

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5269/2542

บริษัท ซาโค เปเปอร์ จำกัด
นางสาว โยชิ มัทซึอิ
นาย สมชาย จิระวัฒนชัย

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 246

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 35, มาตรา 41

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13, มาตรา 17, มาตรา 46, มาตรา 67

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 45

การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วโดยอ้างว่ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่านั้น เป็นการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง เมื่อจำเลยซึ่งเคยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แต่หลังจาก ครบกำหนดอายุ 10 ปี จำเลยมิได้ต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยเพิ่งขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่ และได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 โจทก์ ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 จึงยังไม่เกิน 5 ปี คดีไม่ขาดอายุความ จำเลยมิได้นำสืบให้ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นคำสามัญที่มีความหมายหรือคำแปลหรือเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างไร อันจะทำให้จำเลยมีสิทธิที่จะ นำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลย และนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้ การที่โจทก์อนุญาตให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และ

อนุญาตให้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าและรูปแบบของ บรรจุสินค้าได้นั้น เป็นสิทธิที่
โจทก์ในฐานะเจ้าของ เครื่องหมายการค้าจะทำได้ มิได้เป็นการแสดงว่า
เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะ บ่งเฉพาะแต่อย่างใด
เครื่องหมายการค้าชุดแรกของโจทก์และโจทก์ร่วม กับของจำเลยนั้นมีอักขรภาษา
ญี่ปุ่นเหมือนกัน คงมีแตกต่างกันคือ อักษรตัวแรกของเครื่องหมายการค้าโจทก์และ
โจทก์ร่วมเป็นตัว "F" ส่วนของจำเลยเป็นตัว "t" โดยของโจทก์และโจทก์ร่วม ตัว
แรกมีขีดเฉียงด้านบน 1 เส้น ส่วนของจำเลยไม่มีขีด ส่วนคำอักษรโรมัน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม ใช้คำว่า "cha" ของจำเลยใช้คำว่า "Na"
ซึ่งอยู่ในวงกลม พื้นสีดำส่วนเครื่องหมายการค้าชุดหลังนั้น ของจำเลย มีรูปภาพ
ประกอบคือสตรีกำลังวาด รูปดอกไม้ของโจทก์และโจทก์ร่วม เป็นรูปสตรีกำลังวาด
แบบเส้น เมื่อพิจารณาข้อความ ภาษาญี่ปุ่นกับการวางรูปของเครื่องหมายการค้าทั้ง
สองฝ่ายแล้ว จะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกันมาก คงแตกต่างเฉพาะอักษร ภาษาญี่ปุ่นตัว
แรกดังกล่าว ย่อมทำให้ประชาชนผู้พบเห็น หลงผิดได้ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของ
เดียวกัน ทั้งเมื่อ นำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันคือกระดาสลอกลายเช่นเดียวกัน
แล้ว ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของโจทก์
และโจทก์ร่วม อาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสน และหลงผิดในความเป็นเจ้าของ
ได้ โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทเพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาสลอก
ลายที่ประเทศญี่ปุ่นและได้ใช้ เครื่องหมายการค้ากับสินค้าดังกล่าวเรื่อย
มาเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว รวมทั้งได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่น จน
แพร่หลายคนทั่วไปรู้จักสินค้าของโจทก์ดี และในประเทศไทย ก็มีผู้ส่งสินค้าของ
โจทก์เข้ามาจำหน่ายจนเป็นที่นิยม ต่อมาในปี 2512 โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็น
เจ้าของร่วม ในสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้ จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยเมื่อปี 2522 ก็ตาม แต่โจทก์ใช้
เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลย ทั้งปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของ

จำเลยเหมือนหรือคล้าย กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมจนอาจทำให้
สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าได้ จึงเป็น การที่จำเลยเลียนแบบ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม โจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลย
ในการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย สินค้า
กระดาษลอกลายของโจทก์มีผู้สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย
เป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว ปัจจุบันยังมีผู้นิยมใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ ดังกล่าว ส่วนจำเลยนั้นเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ในนามบริษัทของ
จำเลยเมื่อปี 2535 ลักษณะสีสันและ เครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้า
ก็เหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดได้ว่าสินค้าของ
จำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลย ถือได้ว่าเป็นการลวงขายสินค้า
ทำให้โจทก์และโจทก์ร่วม เสียหาย แม้โจทก์และโจทก์ร่วมจะไม่ได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทย โจทก์และโจทก์ร่วมย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่า
เสียหายจากจำเลยในฐานะเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าได้ และมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาท
เฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้น
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ที่ศาลชั้นต้น
พิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาท นั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์และโจทก์
ร่วมเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงมี
สิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาท เฉพาะในลักษณะที่เป็นการ
ลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ และโจทก์ร่วมเท่านั้น ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความ ฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาล
ฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณา และแก้ไขให้ถูกต้องได้

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปและคำภาษาญี่ปุ่นและรูปลักษณะ ของบรรจุสินค้าในลักษณะลวดลายต่าง ๆ ดีกว่าจำเลย ให้จำเลย เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 270285 ทะเบียนเลขที่ ค.27202 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดง เจตนาห้ามจำเลยใช้หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและ เครื่องหมายการค้าอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและรูปของบรรจุ สินค้าของโจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 500,000 บาท นับถัด จากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าและของ บรรจุสินค้าและเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรญี่ปุ่นอ่านว่า "นายา ไก่เป่ป้า" และอักษรโรมันคำว่า "Na"อ่านว่า "นา" โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจาก จำเลย โจทก์ฟ้องคดีเกิน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของจำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

นางสาวโยชิ มัทซึอิ ยื่นคำร้องสอดว่า ผู้ร้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ แทนโจทก์ และในฐานะส่วนตัวเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่น พร้อม ภาพประกอบเช่นเดียวกับโจทก์ จึงขออนุญาตเข้าเป็นโจทก์ร่วมตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2) ศาลแพ่งอนุญาต

ระหว่างพิจารณาของศาลแพ่ง โจทก์ โจทก์ร่วมและจำเลยยื่นคำร้องขอให้โอน คดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา

46ศาลแพ่งเห็นว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จึงให้โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นตามเอกสารหมายเลข จ.7 และ จ.8 กับเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นและรูปสตรีกำลังตัดเย็บเสื้อผ้า ตามเอกสารหมายเลข จ.9 ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอเลขที่ 270285 ทะเบียนเลขที่ ค.27202 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 5,000 บาท แก่โจทก์และโจทก์ร่วมนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งในชั้นฎีกาว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นและอักษรโรมันอ่านว่า ซาโคเปปาร์ ใช้กับสินค้ากระดาษและกระดาษลอกลายมานานหลายสิบปี โดยเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นและโจทก์ได้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากบริษัทนิปปอน ซาโคเปเปอร์ จำกัด ตามเอกสารหมายเลข จ.7 และ จ.8 ส่วนโจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นชุดเดียวกับบริษัทนิปปอน ซาโคเปเปอร์ จำกัด เพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย และต่อมา

โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่น โดยมีอักษรโรมันและ
รูปภาพสตรีกำลังวาด แบบเสื้อเมื่อปี 2522 จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ภาษาญี่ปุ่นอ่านว่า "นายาโกเป ป้า" อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมลดลายประดิษฐ์และ
อักษรโรมันอยู่มุมบนด้านซ้าย อ่านว่า "นา" ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 39 ตามพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 ทั้งจำพวกในประเทศไทย หลังจาก
ครบกำหนดอายุ 10 ปี จำเลยมิได้ต่ออายุทะเบียนในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ต่อ
มาจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่สำหรับสินค้าจำพวกที่
16 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534และได้รับการจดทะเบียนเมื่อ
วันที่ 16 สิงหาคม 2537 ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เอกสารหมายเลข 3 คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่า
คดีโจทก์และโจทก์ร่วมที่ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ
จำเลย ตามทะเบียนเลขที่ ค.27202 ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่าการฟ้องคดีขอให้
เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยโจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยย่อมเป็นการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534มาตรา 67 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า "ภายในห้าปีนับ
แต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มี
ส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้
หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็น
เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" สำหรับกรณีพิพาทนี้จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าใหม่ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 ตาม
เอกสารหมายเลข 3 แต่โจทก์มาฟ้องคดีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 จึงยังไม่เกิน 5
ปี คดีโจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่ขาดอายุความ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็น
คำสามัญหรือไม่ เห็นว่า จำเลยก็มีได้นำสืบให้ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์

เป็นคำสามัญที่มีความหมายหรือคำแปลหรือเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างไรอันจะทำให้จำเลยมีสิทธิที่จะนำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้การที่จำเลยอุทธรณ์อ้างว่าโจทก์ได้อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอกทรีวิชั่น (1980) ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และอนุญาตให้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าและรูปแบบของบรรจุสินค้าได้นั้นเป็นสิทธิที่โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะทำได้มิได้เป็นการแสดงว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม ตามเอกสารหมาย จ.7 จ.8 และ จ.9 มีส่วนประกอบคือ อักษรภาษาญี่ปุ่นกับอักษรโรมันและอักษรภาษาญี่ปุ่น กับมีรูปภาพสตรีกำลังวาด แบบเสื้อและมีคำอักษรโรมันอยู่ใต้ภาษาญี่ปุ่นดังกล่าวด้านล่างขวามือว่า"cha" ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้ตามเอกสารหมาย ล.3 มีอักษรภาษาญี่ปุ่นอยู่ในกรอบลายประติษฐ์และมีอักษรโรมันอยู่ด้านบนซ้ายมือ คำว่า "Na" จึงเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของโจทก์ร่วมกับของจำเลยนั้นมีอักษรภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน คงมีแตกต่างกันก็คืออักษรตัวแรกของเครื่องหมายการค้าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นตัว "F" ส่วนของจำเลยเป็นตัว "t" โดยของโจทก์และโจทก์ร่วมตัวแรกมีขีดเฉียงด้านบน1 เส้น ส่วนของจำเลยไม่มีขีด ส่วนคำอักษรโรมันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมใช้คำว่า "cha" ของจำเลยใช้คำว่า "Na" ซึ่งอยู่ในวงกลมพื้นสีดำและเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามเอกสารหมาย ล.9 มีรูปภาพประกอบคือ สตรีกำลังวาด รูปดอกไม้ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมตามเอกสารหมาย จ.9 เป็นรูปสตรีกำลังวาด แบบเสื้อ เมื่อพิจารณาข้อความภาษาญี่ปุ่นกับการวางรูปของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นว่าคล้ายคลึงกันมาก คงแตกต่างเฉพาะอักษรภาษาญี่ปุ่นตัวแรก

ดังกล่าวยอมทำให้ประชาชนผู้พบเห็นหลงผิดได้ว่าเป็นสินค้าเจ้าของเดียวกันทั้งเมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน คือ กระดาษลอกลายเช่นเดียวกันแล้ว ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม อาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนและหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

ปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยและจำเลยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นจำเลยเป็นผู้คิดประดิษฐ์ขึ้นเองและนำไปยื่นคำขอจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2522 ส่วนของโจทก์และโจทก์ร่วมเดิมเป็นของบริษัทนิปปอน ซาโคเปเปอร์ จำกัด และได้โอนให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 ซึ่งเป็นภายหลังที่จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเมื่อปี 2522 ตามเอกสารหมายเลข 1 และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จากเหตุผลดังกล่าวจำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์และโจทก์ร่วมนั้น เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบว่า โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษและกระดาษลอกลายที่ประเทศญี่ปุ่นและได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้านดังกล่าวเรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว และได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นจนแพร่หลายจนทั่วปฐพีจักสินค้าของโจทก์ดีและในประเทศไทยมีผู้สั่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายจนเป็นที่นิยมต่อมาในปี 2512 โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยเมื่อปี 2522 ก็ตาม แต่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยทั้งปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยยังเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมจนอาจทำให้สาธารณชนให้สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้านี้ได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วจึง

เป็นการที่จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมโจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดังนี้ ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปมีว่า การกระทำของจำเลยเป็นการเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์ร่วมหรือไม่เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีนายทวี เอี่ยมชีรางกูร ผู้รับมอบอำนาจโจทก์และโจทก์ร่วมนายภูมิพัฒน์ จริงจิงวิสุทธิ และนายศักดิ์ดา แซ่ตั้ง เบิกความเป็นพยานสอดคล้องกันว่าพยานทั้งสามมีอาชีพจำหน่ายกระดาษลอกลายสินค้าประเภทกระดาษลอกลายของโจทก์นั้นมีผู้สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว โดยจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าย่าน บางลำพู สำเพ็ง และจักรวรรดิ ปัจจุบันยังมีผู้นิยมใช้กระดาษลอกลายที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้ความว่า เมื่อปี 2535 จำเลยเริ่มจำหน่ายกระดาษลอกลายในนามของบริษัทเจ.ซี.เลซ ซึ่งเป็นบริษัทของจำเลยโดยกระดาษลอกลายบรรจุอยู่ในซองสีแดงซึ่งมีตราเครื่องหมายการค้าของจำเลยปรากฏอยู่ตามเอกสารหมาย จ.12 ก็ตามแต่ลักษณะสีสันและเครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดได้ว่าสินค้าของจำเลยนั้นเป็นสินค้าของโจทก์ ดังนั้นการกระทำของจำเลยถือได้ว่าเป็นการลงขายสินค้า ทำให้โจทก์และโจทก์ร่วมเสียหาย

ปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยมีว่า ที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 5,000 บาท นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน

ประเทศไทย โจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ และเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ทำการ ลวงขายสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมดังกล่าวแล้ว โจทก์และโจทก์ร่วมในฐานะ เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานะ สินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ตามพระราช บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า "บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้า ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" เมื่อเป็นเช่นนี้โจทก์และโจทก์ร่วมย่อมมีสิทธิ เรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ ขึ้นเช่นกัน

อนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาห้าม จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงมีสิทธิฟ้อง ขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่า เป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้นตามมาตรา 46 ดังกล่าวปัญหานี้เป็นปัญหา ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใด อุทธรณ์ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศก็มีอำนาจ หยิบยกขึ้นพิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แผล่ง มาตรา 142(5) ประกอบมาตรา 246 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สิน ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการ ค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 45"

พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนของการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ ค.27202 และในส่วนของการห้ามใช้เครื่องหมายการค้า ห้ามจำเลยใช้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และ โจทก์ร่วมนอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศกลาง

(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สุเมธ อุปนิสากร-จรูญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยทั้งฉบับ พ.ศ. 2474 และ พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันต่างใช้ระบบการจดทะเบียนเป็นหลัก แม้ว่าเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยจะได้รับความคุ้มครองในบางระดับก็ตาม 2. ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ขอจะต้องยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนดเมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะต้องมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอนั้น หลังจากประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว หากปรากฏว่าไม่มีการคัดค้านการจดทะเบียนภายใน 90 วัน หรือมีการคัดค้านแต่ต่อมามีคำวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ

เครื่องหมายการค้าหรือมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลถึงที่สุดให้ผู้จดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียน นายทะเบียนจะต้องมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 40) 3. หลังจากที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดดังกล่าวแล้ว ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศซึ่งถูกผู้จดทะเบียนในประเทศไทยแอบนำเครื่องหมายการค้านั้นไปจดทะเบียนมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับ พ.ศ. 2474 ไม่ได้กำหนดระยะเวลาให้ร้องขอให้เพิกถอนไว้ ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยตลอดมาว่าจะต้องใช้อายุความทั่วไป 10 ปี (เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8514/2538) แต่ต่อมาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 67 วรรคหนึ่งว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องร้องขอ ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงมีปัญหาว่ากำหนดเวลาให้ร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นเรื่องอายุความหรือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิฟ้องร้อง เพราะอาจก่อให้เกิดผลที่แตกต่างกันตามมาก็ได้ เช่น หากเป็นเรื่องอายุความแล้วศาลจะยกฟ้องเพราะเหตุขาดอายุความโดยที่คู่ความไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไม่ได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/29)

4. คงเป็นที่ยอมรับกันได้ว่า คำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียน นั้น เป็นคำสั่งทางปกครองเพราะเป็นการสั่งซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อหรือมีผลกระทบ ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล(พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 วรรคสาม) ตามปกติคดีดังกล่าว จะต้องฟ้องต่อศาลปกครองแต่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง (3) ได้บัญญัติยกเว้นไว้ให้ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง เพราะเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

5. อันว่าอายุความ (Prescription หรือ Limitation)ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายถึงระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ใช้สิทธิเรียกร้อง หากมิได้ใช้บังคับภายในกำหนดเป็นอันขาดอายุความ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9)อายุความอาจแบ่งออกเป็นอายุความได้สิทธิและอายุความเสียสิทธิอายุความจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้อง ส่วนเรื่องระยะเวลา(Periodsoftime) นั้น หมายถึงช่วงเวลาซึ่งกฎหมาย คำสั่งศาลระเบียบข้อบังคับ หรือนิติกรรมกำหนดวิธีนับไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดวิธีนับระยะเวลาไว้ตามมาตรา 193/2 ถึงมาตรา 193/8 ส่วนพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 ได้บัญญัติวิธีนับไว้ในมาตรา 64 และกำหนดวิธีการขยายเวลาไว้ในมาตรา 65 และมาตรา 66 6. ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ว่า อายุความเป็นระยะเวลาอย่างหนึ่งการนับอายุความจึงต้องใช้วิธีนับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/3 และมาตรา 193/5(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1871/2534) 7. ในการฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยอ้างว่ามีสิทธิดีกว่านั้น ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจฟ้องซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะไม่ได้ให้การไว้ ศาลก็มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1957/2538) แต่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5269/2542 ที่บันทึกอยู่ ณ บัดนี้ กลับวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องอายุความ จึงเป็นข้อที่น่าจะได้รับการพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง อนึ่ง มีข้อที่น่าสังเกตว่า ศาลชั้นต้น (ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง) ได้วินิจฉัยปัญหานี้เป็นเรื่องกำหนดเวลาและให้เหตุผลประกอบการวินิจฉัยด้วยว่า กำหนดเวลา 5 ปี ที่จะขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าโดยให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง หมายถึงทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่หาใช่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่หมดอายุคุ้มครองไปแล้วไม่การที่จำเลยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์

รวมแล้วนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากได้ทำให้จำเลยมีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าโจทก์และโจทก์ร่วมไม่ กฎหมายเพียงแต่ตัดสิทธิของ
โจทก์และโจทก์ร่วมที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าเมื่อพ้นกำหนดเวลา 5
ปี ไปแล้วเท่านั้น 8. สำหรับประเด็นในเรื่องฟ้องเรียกค่าเสียหายและขอให้ห้ามใช้
เครื่องหมายการค้าพิพาทนั้น ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม
นั้นไม่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยตามปกติโจทก์จะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการ
ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมและเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้ (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
2534 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง) แต่ถ้าการกระทำของจำเลยเป็นการลงขาย (passing-
off) ซึ่งหมายถึงการเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายและขอให้ห้ามจำเลยใช้
เครื่องหมายการค้าพิพาทได้ ศาลฎีกาก็เห็นด้วยในจุดนี้ เพียงแต่วินิจฉัยให้ชัดเจนขึ้น
ว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่
เป็นการลงขายเท่านั้น ซึ่งน่าจะชอบด้วยกฎหมายแล้ว วัส ดิงสมิตร